

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4575/2536

บริษัท แพลต ไทย แส่น สุข จำกัด
สำนักงาน ประกัน สังคม

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 50, มาตรา ข้อ 60

กรณีที่ถูกจ้างประสบอันตรายเป็นแก่ความตาย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานฯ ข้อ 50 วรรคแรก บัญญัติให้บิดา มารดาสามีหรือภริยาที่ สิทธิได้รับส่วนแบ่งเงินทดแทนจากนายจ้างและในวรรคสามบัญญัติว่า... ถ้าผู้ได้รับ ส่วนแบ่งผู้ใดตาย...ให้ส่วนแบ่งของบุคคลดังกล่าวเป็นยติ แสดงว่า สิทธิในการรับเงิน ทดแทนเป็นสิทธิเฉพาะตัวขณะที่ ส.ถึงแก่ความตายนั้นส. ยังไม่ได้รับเงินทดแทน สิทธิเรียกร้องในการรับเงินทดแทนของ ส. อันเนื่องมาจากการตายของบุตรย่อมยติ ลง ผู้ใดจะไปเรียกร้องเงินทดแทนส่วนของ ส.ไม่ได้พนักงานเงินทดแทนมีคำสั่งยก คำร้องของ ส. ที่เรียกร้องเงินทดแทนไว้ก่อนตายย่อมทำให้สิทธิในการอุทธรณ์คำสั่ง ต่อจำเลยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้อ 60 ระบุไปด้วย ซึ่งมีผล เท่ากับคำสั่งของพนักงานเงินทดแทนในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิจะได้รับเงินทดแทนของ ส. ถึงที่สุด

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2532 เวลาประมาณ 5 นาฬิกา นายสุพจน์ รูปหล่อ ลูกจ้างของโจทก์ได้ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถึงแก่ความตายในสถานที่ทำงานด้วยสาเหตุส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานไม่ใช่ถึงแก่ความตายเพราะการปฏิบัติหน้าที่การงานหรืออันเนื่องมาจากการทำงาน หรือเพื่อป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่โจทก์ หลังจากนายสุพจน์ถึงแก่ความตาย นายสุพรรณและนางแดงรูปหล่อ บิดามารดาของลูกจ้างได้แจ้งต่อพนักงานเงินทดแทนสำนักงานกองทุนเงินทดแทน ด้วยวาจา เรียกร้องเงินทดแทนพนักงานเงินทดแทนเห็นว่าการประสบอันตรายของลูกจ้างไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่การงานในความรับผิดชอบและมีสาเหตุเกิดจากการป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่นายจ้าง จึงมีคำสั่งยกคำร้อง นายแดงอุทธรณ์ต่อจำเลย จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายเงินทดแทนแก่ผู้มีสิทธิ คือ นายสุพรรณ และนายแดงเป็นรายเดือนเดือนละ 1,560 บาท มีกำหนด 5 ปีโดยให้ผู้มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งคนละเท่า ๆ กัน เป็นเงินคนละ 780 บาทแต่เนื่องจากนายสุพรรณได้ถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2533 จึงให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทนครั้งเดียวแก่นายสุพรรณเป็นเงิน 6,240 บาท ส่วนนางแดงให้จ่ายค่าทดแทนครั้งแรก ตั้งแต่เดือนที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายจนถึงเดือนที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งรวมกันส่วนครั้งต่อ ๆ ไปให้จ่ายทุกวันที่ 19 ของแต่ละเดือน จนกว่าจะครบตามข้อ 50 และข้อ 54(4) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน และให้จ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างเป็นเงิน 7,800 บาทตามข้อ 52 วรรคสามแห่งประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน คำสั่งของจำเลยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายการตายของลูกจ้างเนื่องจากสาเหตุส่วนตัว ไม่เป็นเหตุให้โจทก์ต้องจ่ายเงินทดแทน และจำเลยไม่มีอำนาจพิจารณาและมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายเงินทดแทนแก่นายสุพรรณ เนื่องจากนายสุพรรณไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเงินทดแทนคำสั่งของพนักงานเงินทดแทนในส่วนที่เกี่ยวกับนายสุพรรณจึงถึงที่สุด นอกจากนี้การแจ้งขอรับเงินทดแทนของนายสุพรรณ และนางแดงต่อพนักงานเงินทดแทนเป็นการแจ้ง

ด้วยวาจา ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 2 ที่ว่าประสบอันตราย หมายความว่า การที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตาย หรือการป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้างนั้น ไม่สามารถใช้บังคับได้ เพราะขัดต่อประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ข้อ 2(6) ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยและคำสั่งของจำเลยที่ 41/2535 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2535 เรื่องอุทธรณ์คำสั่งพนักงานเงินทดแทน

จำเลยให้การว่า นายสุพรรณ รูปหล่อ บิดาของลูกจ้างได้ยื่นคำร้องตามแบบที่เลขที่การสำนักงานประกันสังคมกำหนด ต่อมาวันที่ 29 มิถุนายน 2533 พนักงานเงินทดแทนมีคำสั่งที่ 176/2533 ยกคำร้องของนายสุพรรณ ต่อมาวันที่ 2 กรกฎาคม 2533 นายสุพรรณถึงแก่ความตาย นายแดง รูปหล่อ มารดาของลูกจ้างได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งพนักงานเงินทดแทนตามแบบที่เลขที่การสำนักงานประกันสังคมกำหนดนายแดงจึงมีสิทธิยื่นอุทธรณ์แทนได้ แม้นางแดงจะมีได้ยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนต่อพนักงานเงินทดแทน พนักงานเงินทดแทนและจำเลยก็มีอำนาจสั่งจ่ายเงินทดแทนแก่นายสุพรรณและนางแดงซึ่งเป็นทายาทตามกฎหมายได้ ทั้งนายสุพรรณและนางแดงได้ยื่นคำร้องตามแบบที่เลขที่การสำนักงานประกันสังคมกำหนด ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการทุกประการ นายสุพจน์ลูกจ้างของโจทก์ถูกยิงถึงแก่ความตายขณะปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในสถานประกอบการของนายจ้างโดยไม่ทราบว่ามีผู้ใดเป็นคนร้าย และได้ความว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานและเรื่องส่วนตัว ถือได้ว่าลูกจ้างประสบอันตรายถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 2 และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ข้อ 2(6) คำสั่งของจำเลยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า สิทธิในการได้รับเงินทดแทนเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้มีสิทธิเท่านั้น ผู้ใดจะใช้สิทธิแทนไม่ได้ ข้อเท็จจริงได้ความว่า หลังจากพนักงานเงินทดแทนมีคำสั่งยกคำร้องแล้ววันที่ 2 กรกฎาคม 2533 นายสุพรรณถึงแก่ความตายนางแดงแต่เพียงผู้เดียวอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเงินทดแทนต่อจำเลย คำสั่งของพนักงานเงินทดแทนในส่วนที่เกี่ยวกับนายสุพรรณยอมถึงที่สุด ที่จำเลยมีคำสั่งให้จำเลย (ที่ถูกคือโจทก์) จ่ายเงินทดแทนแก่นายสุพรรณจึงไม่ชอบ นายสุพจน์ รูปหล่อและนายสวิง สกขุนทด ถูกคนร้ายยิงตายพร้อมกัน เชื่อได้ว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการทำงานให้นายจ้าง ดังนั้น คำสั่งของจำเลยที่ให้จ่ายเงินทดแทนแก่นางแดงจึงชอบแล้ว พิจารณาเพิกถอนคำสั่งของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมที่ 41/2535 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2535 เฉพาะที่ให้จ่ายเงินทดแทนแก่นายสุพรรณ รูปหล่อเท่านั้น คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์ว่า การประสบอันตรายจนถึงแก่ความตายของนายสุพจน์ รูปหล่อ เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานจึงต้องถือว่าทายาทของลูกจ้างผู้ตายมีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 50 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 สิทธิในการรับเงินทดแทนของทายาทของลูกจ้างผู้ตายดังกล่าวยอมเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตรายจนถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงาน และสิทธินั้นจะสิ้นสุดเมื่อผู้นั้นถึงแก่ความตาย เมื่อสิทธิดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วแม้ว่านายสุพรรณจะมีได้อุทธรณ์ ก็ต้องถือว่านายสุพรรณมีสิทธิได้รับเงินทดแทน การที่คำสั่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมที่ 41/2535 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2535 ซึ่งวินิจฉัยให้โจทก์มีหน้าที่จ่ายเงินทดแทนให้นายสุพรรณ จำนวน 6,240 บาทจึงชอบด้วยกฎหมาย พิเคราะห์แล้วเห็นว่า กรณีลูกจ้างประสบอันตรายถึงแก่ความตายนั้น ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ

คุ้มครองแรงงานฉบับลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 50 วรรคแรก บัญญัติให้บิดา มารดาสามีหรือภรรยาที่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเงินทดแทนจากนายจ้าง และในวรรคสาม บัญญัติว่า ...ถ้าผู้ได้รับส่วนแบ่งผู้ใดตาย...ให้ส่วนแบ่งของบุคคลดังกล่าวเป็นอันยุติ แสดงให้เห็นว่าสิทธิในการรับเงินทดแทนตามประกาศดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่ตกทอดแก่ทายาท เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า นายสุพรรณถึงแก่ความตายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2533 ซึ่งขณะนั้นนายสุพรรณยังไม่ได้รับเงินทดแทนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินทดแทนของนายสุพรรณย่อมยุติลงในวันที่ 2 กรกฎาคม 2533 ทายาทของนายสุพรรณหรือผู้ใดจะไปเรียกร้องเงินทดแทนส่วนของนายสุพรรณไม่ได้ พนักงานเงินทดแทนมีคำสั่งยกคำร้องของนายสุพรรณที่เรียกร้องเงินทดแทน ก่อนนายสุพรรณตายย่อมทำให้สิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งต่อจำเลยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ข้อ 60 ระบุสิ้นไปด้วย ซึ่งมีผลเท่ากับคำสั่งของพนักงานเงินทดแทนในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิจะได้รับเงินทดแทนของนายสุพรรณถึงที่สุดนั่นเอง หากใช้สิทธินั้นยังคงมีอยู่ดังที่จำเลยอุทธรณ์ไม่ศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิฑูรย์ สุทธิประภา-ปรีชา ธนानันท์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น